Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1519/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap : **Dicky Zulkarnain**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/16 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan No. 143 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dicky Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1519/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1519/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY ZULKARNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DICKY ZULKARNAIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 2 (dua) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa DICKY ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 saksi Dapot Turnip, S,Sos bersama saksi Sahlan Parinduri, SH dan saksi Ferdiansyah Putra Harahap (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kec. Medan Tembung, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi-saksi melakukan penyamaran dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa Dicky Zulkarnain sedang duduk didalam sebuah gang kecil, selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu dari sela-sela seng yang ada didekat terdakwa jongkok dan pada saat terdakwa hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi-saksi selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mancis, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur.

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Urine	Immunoassay	Positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Test	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor Lab. : DS26EG/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Ir. Wahyu Widodo, Jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan sampel :

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DICKY ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Dicky Zulkarnain berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju Jalan Tempuling Gang Ibu Kec. Medan Perjuangan dengan tujuan untuk membeli narkotika jeni sabu, sesampainya dijalan tersebut terdakwa menemui Dedi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah membeli sabu tersebut terdakwa pergi menuju Jalan Perjuangan Gang Langgar Kec. Medan Tembung dan sesampainya dijalan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa membagi 2 (dua) sabu tersebut dengan plastik klip kecil kosong yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, setelah itu terdakwa menggunakan/ memakai sedikit sabu tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa duduk-duduk di pos kamling yang ada di gang tersebut sambil menonton televise.

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang saksi Dapot Turnip, S,Sos bersama saksi Sahlan Parinduri, SH dan saksi Ferdiansyah Putra Harahap (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu dari sela-sela seng yang ada didekat terdakwa jongkok dan pada saat terdakwa hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi-saksi selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mancis, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor Lab. : DS26EG/II/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Ir. Wahyu Widodo, Jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan sampel

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				2009 tentang Narkotika
2.	B1	Urine	Immunoassay Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dapot Turnip S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky Zulkarnain pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung karena menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kec. Medan Tembung, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi-saksi melakukan penyamaran dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa Dicky Zulkarnain sedang duduk didalam sebuah gang kecil.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu dari sela-sela seng yang ada didekat terdakwa jongkok dan pada saat terdakwa hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi-saksi selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Ferdiansyah Putra Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky Zulkarnain pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung karena menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kec. Medan Tembung, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi-saksi melakukan penyamaran dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa Dicky Zulkarnain sedang duduk didalam sebuah gang kecil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu dari sela-sela seng yang ada didekat terdakwa jongkok dan pada saat terdakwa hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi-saksi selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur.
- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung karena menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mancis.
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Dicky Zulkarnain berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju Jalan Tempuling Gang Ibu Kec. Medan Perjuangan dengan tujuan untuk membeli narkotika jeni sabu, sesampainya dijalan tersebut terdakwa menemui Dedi (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah membeli sabu tersebut terdakwa pergi menuju Jalan Perjuangan Gang Langgar Kec. Medan Tembung dan sesampainya dijalan tersebut terdakwa membagi 2 (dua) sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan plastik klip kecil kosong yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, setelah itu terdakwa menggunakan/ memakai sedikit sabu tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa duduk-duduk di pos kamling yang ada di gang tersebut sambil menonton televise.

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang saksi Dapot Turnip, S,Sos bersama saksi Sahlan Parinduri, SH dan saksi Ferdiansyah Putra Harahap (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu dari sela-sela seng yang ada didekat terdakwa jongkok dan pada saat terdakwa hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi-saksi selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 2 (dua) buah mancis.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	3. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Urine	Immunoassay Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	3. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 saksi Dapot Turnip, S,Sos bersama saksi Sahlan Parinduri, SH dan saksi Ferdiansyah Putra Harahap (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kec. Medan Tembung, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi-saksi melakukan penyamaran dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa Dicky Zulkarnain sedang duduk didalam sebuah gang kecil, selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu dari sela-sela seng yang ada didekat terdakwa jongkok dan pada saat terdakwa hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi-saksi selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mancis, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram adalah barang bukti milik terdakwa Dicky Zulkarnain adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dicky Zulkarnain selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atay menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan ”*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ”*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 saksi Dapot Turnip, S,Sos bersama saksi Sahlan Parinduri, SH dan saksi Ferdiansyah Putra Harahap (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Perjuangan Gang Langgar Kec. Medan Tembung, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya dijalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi-saksi melakukan penyamaran dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa Dicky Zulkarnain sedang duduk didalam sebuah gang kecil, selanjutnya saksi-saksi mendatangi terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu dari sela-sela seng yang ada didekat terdakwa jongkok dan pada saat terdakwa hendak memberikan sabu tersebut kepada saksi-saksi selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah mancis, setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Timur.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram adalah barang bukti milik terdakwa Dicky Zulkarnain adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang menjual, membeli Narkotika Golongan I (satu), sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 2 (dua) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Zulkarnain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 2 (dua) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum , Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota .	Hakim Ketua,
Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum	Nani Sukmawati, S.H., M.H
Oloan Silalahi., S.H., M.H.	.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)